



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. ציון משיח
הנתבעים שכנגד: 2. יעל משיח
ע"י ב"כ עוה"ד אבי גולדסובל
מרחוב יגאל אלון 98 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. אבי רגב
הנתבעים שכנגד: 2. גילי רגב
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר כספרי
מרחוב אחד העם 31 תל אביב

פסק דין

תובענה זו עניינה המרכזי בטענות הדדיות בדבר הסגת גבול בבית משותף דו משפחתי ברחוב ק"ם 37 תל אביב הבנוי על חלקה 542 בגוש 6336 (להלן: "הבית").

מבוא

סקירת ההליכים וטיעוני הצדדים

1. הצדדים הינם בעלי הדירות בבית.
2. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.
3. בבית 2 תתי חלקות כאשר לכל תת חלקה הוצמדו קירות מבנה חיצוניים, חלק מגג הבית וכן שטחי קרקע - 328 מ"ר לדירת התובעים ו- 351 מ"ר לדירת הנתבעים. לכל דירה הוצמדו גם מחצית מן הזכויות ברכוש המשותף בבית.

ההליך העיקרי

טענות התובעים בתמצית

4. בין דירות הצדדים קיר פנימי משותף. הנתבעים הרסו את דירתם ואת הקיר המשותף לכל רוחבו תוך שהם מותירים, למעשה, אך סנטימטרים ספורים ממנו. תוך כדי ביצוע העבודות גרמו הנתבעים לנזקים משמעותיים לדירת התובעים. זאת ועוד. הנתבעים הרסו שלושה עמודים תומכים שבין הקירות המשותפים וגרמו לסכנה בטיחותית משמעותית, לבד מנזק לתשתיות ולגג. לאור העבודות שבוצעו החלו גם חדירות מים משמעותיות בדירת התובעים, לרבות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לקורות עץ ומערכת החשמל ודירת התובעים גם נותרה חשופה ופתוחה הן מצד הקיר והן בתקרה. הבנייה ההרסנית המשיכה תוך הצבת פיגומים על גג דירת התובעים וגרימת נזק לרעפים.

5. הקיר המשותף החדש נבנה בזוית כך שכיום אין הדירות מחוברות על ציר אחד והקיר הפנימי הפך לקיר חיצוני, שאין כל אפשרות גישה אליו לשם תחזוקתו. בנוסף, רצפת הקומה הנוספת שבנו התובעים וחגורת הבטון התומכת בה, נבנו תוך פלישה לשטח הגג הצמוד לדירת התובעים ובהתאם נפגעה אפשרות התובעים לבנות קומה נוספת בדירתם.

6. הנתבעים לא קיבלו את הסכמת התובעים לבנייה המבוצעת ולפיכך, בהעדר רוב כנדרש, אין הם זכאים לבצע עבודות כלשהן, ודאי לא עבודות הריסה, ברכוש המשותף. מסמכי הרישום אינם מקנים זכות לבנות ואין די בהצמדת החצר בהקשר זה. העבודות בדירת הנתבעים בוצעו תוך הסגת גבול לדירת התובעים והרכוש הצמוד לה וברשלנות.

7. עבודות הנתבעים גרמו לנזקים משמעותיים - לדירה נזקים קונסטרוקטיביים, נזק לאיטום ולמערכת החשמל כולל סכנת התחשמלות. העבודות גרמו לשברים, סדקים ונזילות מאסיביות.

8. לאור כל האמור לעיל עותרים התובעים לקבלת סעדים אשר יחייבו את הנתבעים לסלק את ידם מן הרכוש המשותף ולהרוס את כל אשר נבנה בו על ידם, לתקן ולהחזיר למקומם את הרעפים בגג ביתם של התובעים וקורות העץ וכן לזפת את הגג שהינו רכוש משותף, להשיב את מצב הגג לקדמותו ולתקן נזקים ונזילות, לפרק פיגומים, לתקן ולהחזיר את מצב הקיר המשותף לקדמותו, לתקן סדקים ופיצוצים בקירות הבית, לתקן את מערכות החשמל, המים והאינסטלציה שניזוקו כתוצאה מבנייה שביצעו הנתבעים ולאסור עליהם כל פעולה אשר יש בה משום פגיעה בזכויות התובעים.

טענות הנתבעים בתמצית

9. העבודות בוצעו בהתאם להיתרי בניה כדין תוך שהתובעים מיודעים בנוגע לעבודות, אינם מעלים כל השגה ואף מאפשרים שימוש בחשמל לטובת ביצוע העבודות. מדובר בעבודות המתמשכות לאורך חודשים ארוכים כאשר תפנית התובעים חלה בחורף 2013 בשל נזילות לדירתם. בין הצדדים החלו חילופי דברים במסגרתם הובהר לתובעים כי חלק מדירתם והחצר בביתם חורגים לשטח חלקת הנתבעים. רק בחלוף שלושה חודשים נוספים הוגשה התובענה בשיהוי ניכר ואחרי שעבודות הבניה הושלמו.

10. הליכי הרישוי הושלמו כדין, הודעות נמסרו לתובעים ובהתאם קיבלו הנתבעים היתר אשר כולל הריסה ובניה מחדש ואשר מנצל את זכויות הנתבעים בלבד, ואף לא את מלוא זכויותיהם.

11. התובעים ידעו בדבר ביצוע העבודות, בין בשיחת טלפון שהתקיימה בין הנתבעת לתובעת, בין בשיחות של הקבלן עם התובעים, בין בפגישות שנערכו בין הצדדים ובין בכך שהתובעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סיפקו חשמל מדירתם לקבלן לשם ביצוע העבודות (בכפוף לתשלום חשבון החשמל של דירתם במלואו על ידי הקבלן).

12. לאחר הריסת דירת הנתבעים נאטמה דירת התובעים ואף בוצעו השלמות לאור טענותיהם בדבר קיומה של רטיבות. התובעים התלוננו בפני העירייה בנוגע לעבודות אך גם בדיקות שביצעה העירייה לא מצאה כל פגע בביצוע העבודות.

13. בחודש 12/03 במהלך סערה חורפית עזה הודיעו התובעים כי בדירתם נזקים משמעותיים. הנתבעים הגיעו בליווי אנשי מקצוע לבדיקת הנזקים אך התובעים סרבו לשתף פעולה. מתוך רצון טוב אישרו הנתבעים לקבלן מטעמם להיעתר לבקשות התובעים ולבצע עבורם עבודות שהתבקשו בגג הבית ובהתאם ניתנה רשות התובעים להנחת הפיגומים על הגג. פיגומים אלו פורקו והוסרו. גם לחשמלאי שהגיע לבית התובעים על מנת לבדוק את מערכת החשמל, לאור טענות התובעים לליקויים, לא התאפשרה השלמת הבדיקה.

14. מדידה שנערכה בשטח החלקה מלמדת כי דירת משיח והגדר התוחמת את החצר בצד הצפוני של המגרש נבנו בחריגה לתוך תת החלקה של הנתבעים. בהתאם, תוספת הקומה בדירת הנתבעים נבנתה על פי קווי החלוקה שבבעלותם הקניינית. לפיכך, הזווית שנוצרה הינה בשל הבנייה החורגת בדירת משיח.

15. הנזקים הנטענים משוללי יסוד – בין היחידות קיים עמוד תווך אחד בו בוצע סיתות מדוד וללא גרימת כל נזק, הקיר המשותף נותר על כנו כאשר סיתות מדוד בוצע רק בחלק הקיר אשר נבנה בתוספת מאוחרת לדירת התובעים ואשר פולש לשטח דירת הנתבעים, מצבו של הגג לאחר גמר העבודות הינו טוב יותר מאשר היה לפני תחילת ביצוען וגג זה גם היה אטום וסגור לכל משך ביצוע העבודות.

16. התובעים הסכימו לביצוע העבודות והתנגדותם עתה היא רטרואקטיבית וללא כל הצדקה עניינית תוך שהיא מועלית בשיהוי חמור אשר גורם נזקים לנתבעים.

התביעה שכנגד

טענות התובעים שכנגד

17. צו רישום הבית המשותף הגדיר במפורש את שטחי הדירות וההצמדות. מדידה בשטח מגלה כי בית הנתבעים שכנגד, שחלקו נבנה כתוספת לבניין המקורי, חורג לשטח נכס התובעים שכנגד - הקיר המערבי והגדר המשותפת בצד האחורי חורגים עד כדי מרחק של 32 ס"מ לשטח נכס התובעים שכנגד.

18. התובעים שכנגד מבקשים כי יינתן צו המורה על סילוק ידם של הנתבעים שכנגד משטח הפלישה ולחייבם בדמי שימוש ראויים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

טענות הנתבעים שכנגד

19. מדובר בתובענה שלא הוגשה אלא כאיזון לתביעה העיקרית וכדי לייצר "מאזן אימה" כנגד הנתבעים שכנגד. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ואין כל "קו גבול" דמיוני הקובע חלוקה בין הבתים. המצב בשטח הוא הקובע ויש לתקן את התשריט אם אינו משקף את המצב העובדתי הנכון - לא היתה חלוקה ברישום ואז נבנה הבית אלא היה בית ואז בוצע הרישום אשר צריך היה להיות תואם למצב בשטח.

20. התובעים שכנגד יוצרים קו דמיוני שאינו קיים ואינו בעל תוקף קנייני ועל פיו פעלו לגרימת נזקים לנתבעים שכנגד כמפורט בהליך העיקרי. התובעים שכנגד פעלו באלימות להפרדה פיזית של בית משותף לשני בתים נפרדים.

ראיות וסיכומי הצדדים

21. מטעם התובעים הוגש תצהירו של מר ציון משיח ובהמשך הוגש תצהיר נוסף חתום על ידו גם בנוגע לתביעה שכנגד.

22. מטעם הנתבעים הוגש תצהיר הנתבעת, תצהיר הקבלן אבי סויבלזון, תצהיר מר מרקו מנחמי - שוכר בדירת הנתבעים, חוות דעת המהנדס יגאל סייג וחוות דעת המודד חוסאם מסארוה. בהמשך הוגש תצהיר נוסף חתום על ידי התובעת שכנגד.

23. ביום 27.01.15 נערך דיון לשמיעת עדויות הצדדים.

24. חקירתו הנגדית של התובע העלתה כי דבר מאשר נכלל במסגרת תצהיר העדות הראשית שלו אינו מצוי בידיעתו האישית. למעשה, חקירתו הנגדית של התובע לימדה כי הוא איננו מכיר כלל (למעט בנוגע להיתרי הבניה ההיסטוריים) את העובדות הכלולות בתצהיר אשר נחתם על ידו בנוגע להליך העיקרי - "סעיף 10 לתצהיר- הבת שלי טיפלה בזה, אני לא מצאתי את היתרי הבנייה. ש.ת אני לא קיבלתי שום דבר, לא ראיתי שום דבר, ואני קורא פה דברים שאני לא יודע על מה מדובר בסעיף 10 לתצהיר. ש.ת לא עשינו מדידה, לא הבאנו מודד לבדוק אם בית אחד חודש לשטח הבית האחר ולהפך. ש.ת אני לא ראיתי שום בקשות להיתרי בנייה. ש.ת אחרי הבהרת המפקח שמדובר בהיתרים היסטוריים-אותם ראיתי. ש.ת עמוד 2 לתצהיר- אני לא מכיר את העמוד הזה שאתה מראה לי. ש.ת עמוד 3 לתצהיר- גם את העמוד הזה אני לא מכיר" (עמוד 6 שורות 8-15).

יוצר כי "עמוד 1" לתצהיר הינו, בעיקרו, הפניה לחוות דעת מומחים שלא הוגשו כדין במסגרת ההליך, ובמכוון (ר' סעיף 7 לתצהיר התובע).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

25. למעלה מכך, את התצהיר שהוגש מטעמו של העד בתביעה שכנגד אין הוא מכיר כלל! - כך הוא משיב כאשר מוצג בפניו החלק המהותי (ללא כותרת) של תצהירו בתביעה שכנגד - "לא ראיתי את העמוד שאתה מציג לי" (עמוד 7 שורה 1 ומוצג נ/1).
26. לאור עדותו הברורה של התובע בנוגע לאמור בתצהירו (שאינם מוכרים לו כלל, לא מבחינת תוכנם של דברים ולא על פי צורתם), אין לי אלא לקבוע כי לא ניתן ליתן ערך ראייתי לעדות התובע. בנסיבות אלו, שעה שמטעם התובעים והנתבעים שכנגד הוגשו אך תצהיריו של התובע כאמור, הרי שאין בידי התובעים כל ראיה קבילה בהליך זה, ודאי בנוגע לטענות המפורטות בכתב התביעה, לרבות, לעניין הנזקים בדירתם כתוצאה מהבניה בדירת הנתבעים.
27. אציין, כבר עתה, כי בסיכומיהם התובעים זנחו לחלוטין חלקים משמעותיים בתביעה העיקרית והתייחסות לסעדים שהתבקשו, לרבות, לעניין נזקים לגג הרעפים, לקורות העץ, לגג ולאיטום, הסרת הפיגומים, תיקון נזקים בדירת התובעים לרבות סדקים, מים, אינסטלציה וחשמל.
28. מסיבות השמורות עימם בחרו התובעים גם לוותר על חקירותיהם הנגדיות של עדי הנתבעים והתובעים שכנגד, למעט הצגת 5 שאלות בלבד לנתבעת (עמוד 7 שורות 12-17).
29. אעיר כי ב"כ התובעים הודיע לפרוטוקול כי הוא מוותר על חקירות נגדיות מבלי שהדבר יהווה הודאה בעובדות הנטענות. אולם, כנגד הודעה זו טען ב"כ הנתבעים, כבר בדיון, כי להימנעות מחקירה נגדית ישנה משמעות ראייתית. אף על פי כן דבק ב"כ התובעים בעמדתו וויתר במפורש על חקירת העדים מטעם הנתבעים (עמוד 7 שורות 20-30).
- הימנעות כמעט מוחלטת מחקירה נגדית של מצהירים ומומחים מטעם הנתבעים, בנקודות משמעותיות ביותר בניהול הליך זה, הינה בעלת משמעות ראייתית ובהתאם להלכה הרי שזו פועלת לחובת התובעים (ר' ע"א 260/82 שמעון סלומון נ' ששון אמונה פ"ד לח(4) 253).
30. בנסיבות אלו אין לי אלא לקבוע כי ראיות הנתבעים והתובעים שכנגד בתצהיריהם קבילות, ודאי בנוגע לחוות דעת המומחים מטעמם בהעדר חוות דעת נגדיות וחקירות על חוות דעתם.
31. לפני סיום פרק זה יש מקום להתייחס להתנהלותם הלא ראויה, בלשון המעטה, של התובעים והנתבעים שכנגד במסגרת הסיכומים מטעמם.
- כפי שעולה הדבר במפורש בכתב הסיכומים מטעמם, בחרו התובעים והנתבעים שכנגד לצרף ראיות, כך ממש, לסיכומיהם ולבסס טענות (ואפילו משמעותיות) על ראיות חדשות אלו. אין כל פרוצדורה לצירוף ראיות במסגרת סיכומים וודאי שלא ניתן לעשות כן ללא הגשת בקשה מתאימה, ללא קבלת רשות וממילא ללא הגשת הראיות באמצעות עדות קבילה. לפיכך אבהיר כי לשם ההכרעה בהליך זה התעלמתי לחלוטין מאותן "ראיות חדשות" שצורפו על ידי התובעים לסיכומיהם והכרעתי בהליך ניתנה, כל כולה, על יסוד אותן העדויות והראיות שהוגשו כדין, והן בלבד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון והכרעה

התביעה העיקרית

32. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון להורות על דחיית התביעה העיקרית בכללותה.

33. בהעדר כל ראיה מטעם התובעים ולאור זניחת טענותיהם במסגרת סיכומיהם, אין לי אלא לדחות את התביעה שעניינה תיקון נזקים וליקויים. ראיות הנתבעים, שלא נסתרו בדבר, מבססות (לרבות באמצעות חוות דעת מקצועיות) את טענתם כי לא נגרם על ידם, במסגרת העבודות בדירתם, כל נזק לדירת התובעים.

34. בהקשר האמור אין לי אלא להפנות לתצהיר הקבלן מטעם הנתבעים – אבי סויבלזון, אשר מתייחס לטענות התובעים בנוגע לליקויים בדירתם, ושולל את טענותיהם לנזקים, לרבות לאור בדיקות שבוצעו על ידו בביתם של התובעים בזמן אמת. גם תצהירו של הדייר - מרקו מנחמי, לא נסתר, לרבות טענותיו בדבר קיומן של רטיבויות בדירות בשל מצבו הפיזי של הבית הישן וללא כל קשר לביצוע העבודות על ידי הנתבעים.

35. מבחינה מקצועית קונסטרוקטיבית הוכיחו הנתבעים כי אין דבר בטענות התובעים - הראיה הקבילה המקצועית היחידה שהוגשה בהליך (ולא נסתרה לא בחוות דעת נגדית ולא בחקירתו הנגדית) הינה של המהנדס סייג אשר קובע באופן חד וברור כי לא נגרם כל נזק עקב ביצוע העבודות.

36. בהקשר זה נכון יהיה להדגיש כי אף שבידי התובעים היו מונחות חוות דעת מקצועיות מטעמם בתחומים שונים (שאף צורפו לכתב התביעה וכנספחים לתצהיר התובע), הם בחרו שלא להגיש חוות דעת מקצועיות אלו כראיות מטעמם במסגרת הליך זה.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

בנסיבות אלו אין מנוס מלהסיק מסקנה חד משמעית, כי לאור חוות הדעת המקצועית מטעם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעים (אשר, בין היתר, גם התייחסה לחוות הדעת מטעם התובעים ושללה אותן), לא היה בהגשת חוות דעת המומחים מטעם התובעים כדי לתמוך את טענותיהם בדבר קיומם של נזקים לביתם.

37. בהעדר כל ראיה מטעם התובעים כאמור, ולאור ראיות הנתבעים שהוכחו ולא נסתרו, אין לי גם אלא לדחות את טענותיהם האחרות של התובעים בכתב התביעה, אף אם הבניה שביצעו הנתבעים מצויה מעל לדירת התובעים בחלק מסוים של הבית.

38. הוכחה בפני הסכמה של התובעים לבניה אשר ביצעו הנתבעים בדירתם.

39. ראשית, הוכחה קיומה של הסכמה פוזיטיבית של התובעים לביצוע העבודות בשיחה שבין הנתבעת לבין התובעת, כפי שמפורט בהרחבה בתצהיר הנתבעת (סעיף ג' לתצהיר). הנתבעת כלל לא נחקרה נגדית בסוגיה חשובה ומהותית זו ועל ההשלכה בהקשר זה כבר עמדנו לעיל.

ויוזכר, הסכמה בהקשר האמור ניתן ליתן גם בעל פה בהתאם להלכה (ר' ע"א (מחוזי ת"א) 2360/07 אילן הורוביץ נ' גיא נחמני (פורסם בנבו), ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרד, פ"ד לא(1) 382, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78 וכן ת"א (חי') 744/05 יואלס נ' אידלברג (פורסם בנבו)).

40. זאת ועוד. גם ראיות התובעים מחזקות את העדות האמורה - מחקירתו הנגדית של התובע עולה כי הוא כלל אינו מודע לקיומה של אותה שיחה עם התובעת, שיתכן והתנהלה, והוא אך מסיק את טענתו בדבר העדרה של השיחה מכך שהתובעת לא אמרה לו כלום בהקשר זה (עמוד 5 שורות 16-20). מסיבות השמורות עימם, על אף הטענות הברורות של הנתבעים בדבר הסכמתם המפורשת של התובעים, בעיקר של התובעת, לבנייה שביצעו, בחרו התובעים שלא להעיד את התובעת בפניי. ההסבר אשר הציע לכך התובע - "אשתי אישה רגשנית מאוד ולא כל כך בריאה ולא רציתי שתעיד" (עמוד 5 שורה 21), לבד מכך שלא הוכח בדבר בנוגע למצב בריאותה של התובעת (ודאי לא מצב כזה שאינו מאפשר חתימתה על תצהיר או העדتها), גם אין בו משום הסבר סביר להימנעות התובעת, בעלת דין בהליך, להעיד. ודאי אמורים הדברים לאור היקף המחלוקת ומשמעותה בנוגע לזכויות הקנייניות של הצדדים ולכאורה הנזקים העצומים הנטענים. בהתאם להלכה שלעיל הרי שאי העדטה של התובעת בסוגיה האמורה מאפשר הסקת מסקנה עובדתית כי התיאור העובדתי בתצהיר הנתבעת הינו אמת.

41. שנית, הוכח כי התובעים סיפקו לקבלן המבצע את העבודות בדירת הנתבעים חשמל מדירתם לצורך ביצוע העבודות כנגד תשלום חשבון החשמל בדירתם - כך עולים הדברים מתצהיר הנתבעת (פרק ג' 2' לתצהיר) ומתצהיר הקבלן (פרק ב' לתצהיר). גם התובע מאשר האמור בעדותו (עמוד 5 שורה 27).

42. בהקשר זה אין בידי לקבל את גרסת התובע לפיה החשמל ניתן מבלי שהתובעים ידעו על המתוכנן להתבצע (עמוד 5 שורות 28-30).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראשית, גם על פי גרסת התובעים, כגרסת הקבלן, כל הקשור בהסכמה למתן החשמל נעשה מול התובעת. דא עקא, כאמור לעיל והדברים נכונים גם כאן, היא בחרה שלא למסור עדותה בהליך ובהתאם ניתן להסיק מסקנה עובדתית בדבר ידיעתה והסכמתה לעבודות בעצם מתן סיוע בלעדיו אין לביצוע העבודות.

שנית, כפי שעולה מתצהיר הקבלן התובעים היו מיודעים לפרטיו של השיפוץ, לרבות הריסה ובניית מבנה חדש ואף עודכנו באופן שוטף (ר' פרק ב' לתצהיר). עדות זו לא נסתרה.

שלישית, עדותו של התובע לפיה התובעת אכן ספקה חשמל לביצוע העבודות אך הוא כלל לא התעניין עבור מה נדרש החשמל הינה מיתממת ובלתי סבירה - התובע מאשר כי אספקת החשמל ניתנה "אחרי שהרסו, אחרי שהטרקטור הרס את הכל, אח"כ נתנו" (עמוד 6 שורה 5). לאור עדות זו קשה לקבל הסברה כי בשלב זה התובעים לא ידעו מה מתוכנן להיבנות או כי לא שאלו כל שאלה. בכל מקרה, התובעים לא הפסיקו את הספקת החשמל והמשיכו לקבל את תשלום חשבון החשמל מהקבלן גם בשלב הבנייה.

43. שלישית, העבודות בדירת הנתבעים בוצעו לאחר שהסתיים הליך הוצאתו של היתר בניה. אף אם נקבל את גרסת התובעים כי לא קיבלו הודעה בדבר קיומו של הליך זה, הרי שביום תחילת העבודות - 01.10.13, כבר ידעו על קיומן ויכלו בנקל לערוך בירורים בעירייה בדבר פשרן של העבודות. דא עקא, דבר לא נעשה על ידם במועד זה, גם על פי גרסתם, אלא רק חודשים לאחר מכן. ויודגש, אין מדובר בעבודות מצומצמות, אלא בהריסה ובניה מחדש של דירת הנתבעים, פעולות הניכרות לעין בנקל, ודאי לבני הזוג הגרים בבית הצמוד. התנהלות זו מלמדת, גם היא, על קיומה של הסכמת התובעים לביצוע העבודות.

44. ויודגש, ההסכמה הנלמדת, והיא גם זו אשר נדרשת לצורך ההכרעה בהליך דנן, הינה לעבודות המבוצעות ולא לטיבן או לגרימת נזקים בשל ביצוען. אין התובעים מציגים כל טענה שהעלו, בזמן אמת, כנגד עצם ביצוע העבודות והתכנון עוד מראשיתם (והתנהלותם מלמדת היפוכם של דברים), אלא רק לאחר גרימת הנזקים לכאורה (שלא הוכחו כאמור) לדירתם.

45. רביעית, לא נעשה כל ניסיון מצד התובעים לעצור את הליך הבניה וההריסה, אף שלכאורה כבר בחודש 12/13 לשיטתם הבינו את המתוכנן להיבנות וגילו את היקף הנזקים.

46. הוכח גם כי התביעה הוגשה בשיהוי שדי בו כדי להביא לדחייתה.

47. בהתאם להלכה הפסוקה "שיהוי בהגשת תביעה נוצר מקום בו יש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להתבע. לפיכך, בכדי שייקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי על הנתבע להוכיח כי בנסיבות המקרה התובע זנח את זכות התביעה; או כי במשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה; או כי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובע (ראו, ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והשיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נז(5) 433 (להלן - פרשת תלמוד תורה); ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר, פ"ד מה(3) 749, 756-755; ע"א 403/63 תמיר נ' שמאלי פ"ד יח(1) 47, 53-54) רע"א 8630/05 ניר שיתופי – אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (פורסם בנבו).

48. כאמור לעיל הוכחה קיומה של הסכמה פוזיטיבית. הוכחה גם הסכמה מכוח התנהלות, לרבות, באספקת חשמל הקשורה לביצוע העבודות בפועל לאחר הריסת המבנה הקיים. בהתאם, מקובלת עלי טענת הנתבעים כי קמה אצלם ציפייה סבירה כי התובעים לא יחזרו בהם מהסכמתם האמורה.

וידוגש, שוב, עסקינן בהסכמה לעצם הבנייה ולא לנזקים כתוצאה מביצועה בפועל. ודאי אמורים הדברים כאשר הבניה בוצעה על גבי שטח קרקע הצמוד לדירת הנתבעים ותוך ניצול זכויות יחסיות של הנתבעים בלבד בזכויות הבניה (ר' סעיפים 15-19 לתצהיר הנתבעת).

49. הוכח כי הנתבעים שינו את מצבם לרעה כתוצאה מהתנהלות התובעים - העבודות החלו ביום 01.10.13 ולא ננקטה על ידי התובעים כל פעולה לעצירתם. ההפך, התובעים סייעו כאמור. גם לאחר שהתגלו לתובעים הנזקים בחודש 12/13 הם לא נקטו בכל פעולה משפטית להפסקת העבודות, לרבות לאחר שגילו, לגרסתם, את דבר קיומם של ההליכים התכנוניים ועל אף שכבר היו מיוצגים (ר' נספח יא לתצהיר הנתבעת). למעלה מכך, בחודש 01/14 התובעים אף פנו לקבלן הנתבעים לביצוע עבודות שונות בדירתם (שבוצעו בהסכמת הנתבעים) וגם נוהל בין הצדדים מו"מ בנוגע לנזקים (ר' פרק ד' לתצהיר הנתבעת). רק בחודש 04/14, לאחר סיום העבודות שארכו כמחצית השנה (ר' סעיף 21-22 לתצהיר הנתבעת), "נזכרו" התובעים להגיש את התובענה דנן.

50. וידוגש, הסעדים המבוקשים על ידי התובעים משמעותם הריסה של חלקים בדירת הנתבעים, בה הם גרים (עמוד 7 שורה 17), פעולה שניתן היה לחסוך ולהימנע ממנה באמצעות נקיטת ההליכים המשפטיים המתאימים במועדים הנכונים. מידה של חוסר תום לב קיימת בהתנהלות התובעים בהקשר זה, ודאי לאור היקף הנזקים אשר נטענו בכתב התביעה מטעמם.

51. לכל זאת יש להוסיף כי, בסופו של יום, גם טענה בדבר הסגת גבול מחייבת הוכחה וראיה. בהעדר אלו לא ניתן לתת לתובעים כל סעד, ודאי כזה הכרוך בהריסה משמעותית בדירת הנתבעים בנסיבות שלעיל. מנגד, הוכח כי הבניה בוצעה על שטח הגג הצמוד לדירת הנתבעים - שטח הגג הצמוד לכל דירה בבית מתוחם בתשריט הבית המשותף בקו גבול מפריד לו משמעות קניינית כפי שיפורט להלן. על פי חוות דעת המודד מסארוה (אשר התובעים בחרו כאמור, במודע, לא להתמודד עמה) הבניה בדירת הנתבעים בוצעה בתוך שטח הגג הצמוד לדירתם.

52. בנסיבות אלו אין מנוס מדחיית התביעה העיקרית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התביעה שכנגד

53. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים והראיות בתיק זה הרי שאת התביעה שכנגד יש לקבל בחלקה – את הסעד המבוקש לסילוק יד והריסת חלק מדירת הנתבעים שכנגד יש לדחות בעוד את החלק העוסק בהסגת הגבול בחצר האחורית יש לקבל.

54. צודקים הנתבעים שכנגד כי אין כל "קו חלוקה" במסמכי רישום הבית המשותף בין דירות הצדדים גופן אשר חולקות על פי מסמכי הרישום קיר משותף - ההפרדה שבין דירות הצדדים הינה קירות הדירות עצמן. החלוקה הקניינית היחידה הקיימת במסמכי רישום הבית המשותף (שאיננה בהכרח בעלת חזות פיזית) הינה בין שטחי הקרקע הצמודים לכל אחת מהדירות (הצמודות א' ו- ב') אליה נתייחס להלן, ובין שטחי הגגות (הצמודות ג' ו- ד') אליה התייחסנו לעיל.

55. חוות דעתו של המודד מסארוה אין בה לסייע לתובעים שכנגד בהוכחת טענותיהם - במסגרת חוות הדעת מתייחס המודד לקו חלוקה (בתוך תחום שטחי הדירות) שאינו קיים כלל כאמור וללא כל "מעמד" קנייני. המודד גם אינו מציב על גבי מפת המדידה את מיקום הדירות על פי מסמכי רישום הבית המשותף אלא רק את מיקומם בפועל.

56. ניתוח מסמכי רישום הבית המשותף, לרבות תשריט הבית המשותף, והשוואתם לתשריט שבחוות דעת המודד מלמדים כי דירת הנתבעים הקיימת הינה אותה דירה שהייתה בעת רישום הבית המשותף – בנקל ניתן לראות כי קונטור הבית המשותף במסמכי הרישום זהה לקונטור שבמפת המדידה, לרבות, אותן "מגרעות" בפניה הצפון מזרחית של קונטור דירת הנתבעים שכנגד ובפניה הדרומית של דירתם. גם המידות המפורטות זהות בעיקרן (בהפרש של סנטימטרים בודדים הנובעים בעיקר מכך שתשריט הבית המשותף כולל חלוקה פנימית בעוד תשריט המודד מפרט קונטור בלבד).

57. יש גם לזכור כי רישום הבית המשותף נעשה בשנת 1969 על פי תשריט ידני שמטרתו אך לתת "תמונה נאמנה של הבית ושל דירותיו". מאידך, חוות דעת המודד, לצורך הליך משפטי, נערכה בשנת 2012 על סמך ציוני קואורדינטות ממוחשבים ועל ידי ציוד מדידה (ר' סעיף 1 לחוות הדעת). ברי כי הפרש של למעלה מ- 40 שנה בין המדידות, העובדה כי המדידות נערכו באמצעות טכנולוגיים שונים ומטרות המדידות השונות בתכלית, יכולים להסביר גם הם את ההפרש הקטן (34 ס"מ בלבד בחלק הרחב ביותר) בין המדידות.

58. בין כך ובין כך, הבית הקיים הינו אותו הבית המתואר במסמכי רישום הבית המשותף.

59. בהקשר זה יודגש כי לא עלה בידי התובעים שכנגד להוכיח כי נעשה שינוי בדירת הנתבעים שכנגד לאחר רישום הבית המשותף בחלק "הפלישה" הנטענת.

ראשית, הראיה הקבילה היחידה שיש בהקשר זה היא תיק רישום הבית המשותף כפי שנותח



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לעיל. המסמכים בתיק זה הם גם היחידים המגבשים את הזכויות הקנייניות של הצדדים.

שנית, כל הטענות העובדתיות בדבר הבית המקורי והרחבות הינן בגדר עדות שמיעה בלבד.

שלישית, הבית המשותף נרשם בשנת 1969, כאשר התשריט במסגרתו נותן תמונה נאמנה של הבית ודירותיו נכון ליום 12.09.69. היתר הבניה אשר מתייחס לאותה הרחבה רלבנטית למקום "הפלישה" הנטענת (בחלק הצפוני של הקיר המשותף) ניתן עוד לפני רישום הבית המשותף, ביום 28.01.66. תשריט ההיתר האמור מדגים קונטור זהה לזה שבמסמכי רישום הבית המשותף ומידות רלבנטיות זהות בנקודת המחלוקת לאורך הקיר המפריד בין דירות הצדדים - אורך חדרים 4.80 מטר ו- 4.20 מטר בהתאמה (ר' נספח ה' לתצהיר התובע ועמוד 6 שורה 13).

60. בהעדר "קו חלוקה" (בין הדירות עצמן) כנטען על ידי המודד, ומשעה שמסמכי רישום הבית המשותף משקפים את המצב הבנוי בפועל, הרי שלא יכולה להיות חריגה של דירת הנתבעים שכנגד לשטח דירת התובעים שכנגד. עצם הטענה עומדת בסתירה לעקרונות יסוד ברישום בתים משותפים שעה שמדובר בשתי דירות להן קיר משותף - בקיר זה, כפי שמופיע בתשריט הבית המשותף, לא יכולה להיות "חריגה".

61. ויודגש, צו רישום הבית המשותף אינו "מחלק" את שטח החלקה לחלקים ואינו תוחם את קו הגבול בין הדירות. התבססות התובעים שכנגד הינה, כל כולה, על "קו חלוקה" רעיוני (בין הדירות) שאין לו כל תוקף או אזכור במסמכי רישום הבית המשותף וללא מעמד קנייני.

62. למעשה, אין גם כל אי התאמה או חריגה בתשריט הבית המשותף - כל שהוכח בהליך זה הוא כי קיימים הפרשים קטנים במידות בין סוגי מדידות שונות כמפורט לעיל.

63. הטענה כי "גודל שטח ההצמדה" שונה אין בה לסייע לתובעים שכנגד.

ראשית, חוות הדעת איננה מפרטת כלל את גודל שטח הקרקע הצמודה לדירת התובעים שכנגד ואין די בטענה בעלמא, ודאי לא בחוות דעת מודד מומחה, כי השטח הינו "פחות מכך" (ר' סעיף 9.6 לחוות הדעת).

שנית, אין הכרח, וגם המומחה אינו מתייחס לכך בחוות דעתו, כי רק בשל מיקום הגדר שבין הצדדים שונה שטח החצר בפועל מזה המפורט במסמכי רישום הבית המשותף. ישנם עוד מקומות בחצר הבית אשר ההפרש הנטען, אם בכלל ישנו כזה, יכול לנבוע מהם.

64. בנסיבות אלו ברי שאין כל מקום להורות על כל סילוק יד של הנתבעים שכנגד, ודאי שלא הריסה של חלק מדירתם, וודאי שלא שעה שמדובר בבניה אשר היתה קיימת לפני רישום הבית המשותף ולכל הפחות משך 46 שנים (מאז רישום הבית המשותף) !



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

65. שונים הדברים בנוגע לגדר המפרידה בין החצרות הצמודים לדירות הצדדים - הקו המסמן את קצה גבול שטח הקרקע הצמוד לכל דירה במסמכי רישום הבית המשותף הוא המחייב ועל פיו אמורה להיבנות הגדר. ויודגש, בניגוד לבית אשר הינו יסוד בנוי אשר משמש את העיקר לצורך רישום הבית המשותף, ולמעשה ממנו נגזר עצם הרישום (ר' הגדרת בית משותף בסעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969), גדר קיימת איננה בהכרח מוצאת ביטוי במסמכי רישום הבית המשותף וקו המחלק שטח קרקע אינו בהכרח זהה לגדר פיזית (אם בכלל קיימת).

66. ממילא גם לא הוכח - לא בהיתר הבניה, לא במסמכי רישום הבית המשותף ולא בעדות קבילה כלשהי מטעם מי מהצדדים, כי הגדר במיקומה הנוכחי, בניגוד לבית כאמור לעיל, קיימת עוד מעת רישום הבית המשותף.

67. מחוות דעת המודד מסארוה עולה כי הגדר הקיימת אכן ממוקמת תוך שהיא חורגת מסימון קו חלוקת הקרקע במסמכי רישום הבית המשותף ומשכך זכאים התובעים שכנגד לכך כי הגדר תוצב במקום הנכון מבחינה קניינית.

68. אותה חוות הדעת מלמדת גם, כפי שמאשרים התובעים שכנגד, כי בחלקה הקדמי של החצר הגדר ממוקמת תוך חריגה לתוך שטח דירת הנתבעים שכנגד. משכך, נכון יהיה כי הגדר בכללותה תוצב במקום הנכון קניינית בהתאם לתשריט המודד.

69. בנסיבות אלו אין מקום לדיון בטענת התובעים שכנגד לקבלת דמי שימוש ראויים בנוגע לשטח דירת משיח, שעה שלא הוכחה הסגת גבול כאמור.

70. גם בנוגע לחלק החצר אין מקום ליתן הסעד המבוקש בהקשר זה.

ראשית, הסעד הנתבע לא פורט כדבעי בכתב התביעה שכנגד ובכלל האמור לא פורט סכום התביעה וממילא לא שולמה אגרה בהתאם.

שנית, הסעד המבוקש לא הוכח בדבר - לא הוכח כל סכום בגין דמי השימוש וגם לא שוויה של "ההנאה". ממילא התובעים שכנגד מחזיקים בנכס פרק זמן קצר יחסית וגם הסכימו לשימוש החורג עד לנקיטת ההליכים על ידי הנתבעים שכנגד (ר' סעיפים 24-26 לתצהיר התובעת שכנגד). משכך, אין ביד התובעים שכנגד זכאות לקבלת תשלום כלשהו עד למועד הגשת התביעה.

שלישית, מדובר, בכל מקרה, בחריגה קלה בלבד בשטח החצר האחורי אשר מתקזזת ברובה עם פלישה מקבילה של התובעים שכנגד לשטח הקרקע הצמוד לדירת הנתבעים שכנגד בחזית.

סיכום

71. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 215/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

72. התביעה העיקרית נדחית.

73. התביעה שכנגד מתקבלת בחלקה בלבד כלהלן:

73.1. התביעה להריסת חלק מבית משיח נדחית.

73.2. אני מחייב את הנתבעים שכנגד לסלק את ידם משטח הקרקע הצמודה לדירת התובעים שכנגד ובכלל האמור לפרק את הגדר המפרידה בין שטחי הקרקע הצמודים לדירות הצדדים ולהתקינה במיקום המדויק על פי הסימון במסמכי רישום הבית המשותף, כפי שאלו מתועדים בפירוט בתשריט המדידה המצורף לחוות דעת המודד מסארוה.

73.3. האמור לעיל יבוצע על ידי הנתבעים בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יהיו רשאים התובעים שכנגד לבצע את העבודה בעצמם והנתבעים שכנגד ישיבו לתובעים שכנגד את עלות ביצוע העבודות בתוך 7 ימים מהמצאת חשבונית מס מפורטת לידי הנתבעים שכנגד ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום על פי החשבונית ועד להשבת הכספים על ידי הנתבעים שכנגד.

73.4. התביעה לתשלום דמי שימוש נדחית.

74. מוטב יעשו התובעים שכנגד ובמקביל להתאמת הגדר המפרידה בין חלקי החצר בחלק האחורי כאמור לעיל יפעלו להתאים את מיקום גדר בחלק הקדמי לזכויות הקנייניות של הצדדים.

75. בנסיבות דנן, לאור תוצאות ההליכים ובהתחשב בהתנהלות הצדדים בהליך, אני מוצא לנכון לקובע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ט' תמוז תשע"ה, 02 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב